

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 141/2533 พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย สุमितร์ ธนจินดา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 47, มาตรา 195, มาตรา 225

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปล้นทรัพย์ คงรับฟังได้เพียงว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจร เฉพาะทองรูปพรรณ ล็อกเกต และสร้อยคอ ซึ่งทรัพย์ดังกล่าวผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้ว ดังนี้จำเลยจึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ส่วนที่ยังไม่ได้คืนให้แก่ผู้เสียหายอีก ปัญหาแม้จำเลยไม่ได้ฎีกาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 84, 86, 340, 340 ตี ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 วรรคกลางอันดับ 7, 8, 22 ส่วนอันดับ 3, 4, 9, 15, 18, 20 คืนเจ้าของ ให้จำเลยร่วมกันคืนทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย หรือมิฉะนั้นให้ชดใช้เงินจำนวน 130,900 บาทแก่ผู้เสียหาย นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอื่นของศาลชั้นต้นและศาลจังหวัดนราธิวาส

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ลงโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตี ประการของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 วางโทษจำคุก 16 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 12 ปี นับโทษของจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 665/2529 ของศาลชั้นต้น และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1131/2530 และ 1132/2530 ของศาลจังหวัดนครราชสีมา จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง วางโทษจำคุก 4 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 3 ปี ของกลางศาลสั่งริบไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 834/2529 ของศาลชั้นต้นแล้ว ให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 130,900 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วฟังว่า จำเลยที่ 1 ได้นำทองคำรูปพรรณเป็นล็อกเก็ตและสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึงไปให้นายชุมพีเชยของจำเลยที่ 1 ช่วยขาย โดยจำเลยที่ 1 ได้รับทองคำรูปพรรณดังกล่าวไว้จากคนร้ายโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ อันเป็นความผิดฐานรับของโจร พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสองวางโทษจำคุก 4 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษหนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า " พิจารณาแล้ว คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์เพียงว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้คนร้ายทั้งสามคนปล้นทรัพย์ผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า ผู้ที่จะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดนั้น จะต้องได้ความว่าผู้นั้นกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำผิดจะมีได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือได้ความสะดวกนั้นก็ตาม คดีสำหรับจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำการใดบ้างที่จะแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการปล้นทรัพย์ของคนร้ายทั้งสาม คงมีแต่ผู้เสียหายเบิกความว่า เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนมอเบรท จักรยานยนต์ให้คนร้าย ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของอาวุธปืนที่ใช้ปล้น พยานผู้เสียหายจึงเป็นเพียงพยานบอกเล่า ส่วนเรื่องอาวุธปืนของกลางผู้เสียหายเบิกความว่าอาวุธปืนที่เจ้าพนักงานตำรวจนำมาให้พยานดูรวม 2 กระบอก พยานดูแล้วจำได้ว่า เป็นอาวุธปืนที่คนร้ายใช้จี้พยานในวันเกิดเหตุ โดยผู้เสียหายอ้างถึงเหตุที่จำได้เพียงว่าดูจากลักษณะเหมือนกันไม่ได้ให้เหตุผลอื่นใดเป็นพิเศษที่จะให้มีน้ำหนักมั่นคงพอที่จะรับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่าผู้เสียหายจำอาวุธปืนได้ทั้งสองกระบอกจริง เรื่องรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการพาทรัพย์หลบหนีไปก็เช่นเดียวกัน ผู้เสียหายเบิกความลอย ๆ แต่เพียงว่า รถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะรังจำได้ว่าเป็นคันที่คนร้ายใช้ในวันเกิดเหตุ โดยไม่บอกถึงเหตุผลที่จำได้ ทั้งยังเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 2 ถามค้านว่าเห็นแต่เพียงข้างหลังไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไร จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียหายจำรถจักรยานยนต์ได้จริง พันตำรวจโทฉลอง ทองจันทร์ พนักงานสอบสวนเบิกความว่า ที่จับจำเลยที่ 1 มีแต่คำชัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกัน และยึดได้จดหมายที่จำเลยที่ 1 เขียนถึงคนร้ายที่ปล้นทรัพย์ ศาลฎีกาตรวจดูจดหมายของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 5 ก็ไม่มีข้อความใดที่ระบุหรือพาดพิงถึงว่าจำเลยที่ 1 ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก คนร้ายที่ปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย พยาน

โจทก์คงมีแต่คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ 6 ที่ให้การว่าได้มีการนั่งปรึกษาเพื่อวางแผนปล้นที่บ้านของจำเลยที่ 1 แต่ไม่ทราบว่าปล้นที่ร้านไหน เพราะนายวีระ นายมณูญ นายอัปดุลเลาะจะไปทำการปล้นกันเอง จำเลยที่ 1 ได้มอบอาวุธปืนลูกซองสั้น 2 กระบอกให้นายอัปดุลเลาะ และให้รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 หลังจากนั้นคนทั้งสามก็ซ้อนท้ายกันออกไป ซึ่งคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่า จำเลยที่ 1 ไม่มีโอกาสซักค้านและจำเลยที่ 1 ก็ให้การปฏิเสธอยู่ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานอื่นมาสืบประกอบ พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะฟังว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปล้นทรัพย์ดังที่โจทก์ฎีกาศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น อนึ่ง ข้อเท็จจริงสำหรับจำเลยที่ 1 ฟังได้แต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 รับของโจรเฉพาะทองคำรูปพรรณเป็นล็อกเกตและสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง เท่านั้นซึ่งทรัพย์ดังกล่าวปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปล้นทรัพย์รายนี้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายอีก แม้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ฎีกาปัญหานี้ขึ้นมา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

1 คดีเรื่องนี้เป็นตัวอย่างการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่ง คดีมีปัญหาว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปล้นทรัพย์หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาฟังว่า ไม่ใช่ผู้สนับสนุนการปล้นทรัพย์ โดยได้ดำหนิการนำเสนอพยานหลักฐานของโจทก์ หลายประการว่ารับฟังไม่ได้หรือมีน้ำหนักน้อยเพราะเหตุใดเป็นตัวอย่างได้ดีว่า หากเราเป็นโจทก์และได้นำสืบพยานเพียงพอเท่าที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกาก็เชื่อได้เลยว่า โอกาสที่จะรับฟังได้คงมีน้อย เราควรจะขยายแนะนำสืบพยานในข้อที่มีน้ำหนักน้อยให้มีน้ำหนักมากขึ้นตามแนวที่ศาลฎีกาวินิจฉัย เช่น นำสืบว่าผู้เสียหายจำอาวุธปืนของกลางได้ เพราะนอกจากมีลักษณะเหมือนกันแล้วอาจจะนำสืบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าปืนดังกล่าวมีตำหนิพิเศษอย่างไรจึงทำให้เห็นแตกต่างกับปืนอื่น ๆ เป็นต้น หรือเวลานำสืบก็ควรจะถามพยานให้แจ้งชัดลงไปเลยว่า เหตุที่พยานจำได้ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นรถที่คนร้ายใช้ในการพาทรัพย์หลบหนีไป เป็นด้วยเหตุใด อาจจะเป็นด้วยมีสีหรือขนาดหรือมีตำหนิพิเศษอย่างไร หากนำสืบได้อย่างนี้ก็แสดงว่า เราได้ทำหน้าที่ของโจทก์ได้สมบูรณ์เต็มที่แล้ว ในส่วนของผู้พิพากษาเองจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างแนวการวินิจฉัยของศาลสูงว่าข้อเท็จจริงที่จะรับฟังได้ควรจะประกอบด้วยข้อเท็จจริงอย่างไรบ้าง เพราะท่านที่เป็นผู้พิพากษามักจะมีคำถามอยู่ในใจอยู่เสมอว่าข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้ฟังได้แล้วหรือยัง หรือเคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีเช่นนี้มาบ้างแล้วหรือไม่ การที่จะตอบปัญหาอย่างนั้นได้จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่าง ๆ เป็นบทเรียน 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติเรื่องการฟ้องร้องคดีแพ่งในคำฟ้องเดียวกับคดีอาญาได้ด้วย โดยเรียกว่าการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในการ

ที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง กฎหมายไม่ได้จำกัดสิทธิของผู้เสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับคำฟ้องคดีแพ่งเลย ดังนั้นในคดีอาญาที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ไม่ว่าข้อหาใด ๆ ก็แล้วแต่ หากผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะอย่างไรแล้ว ก็สามารถดำเนินการได้เต็มที่ แต่สำหรับคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้จำกัดสิทธิของพนักงานอัยการไว้ตามมาตรา 43 โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ (1) คดีที่พนักงานอัยการฟ้องคดีแพ่งมาในคดีอาญาได้ จำกัดเฉพาะคดี 9 ลักษณะเท่านั้น คือ คดีลักทรัพย์ รังไรวุ่นวาย ทรัพย์ปล้น ทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก และรับของโจร เฉพาะคดียักยอกนั้น หมายความว่ารวมถึงเจ้าพนักงานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2511 และ 702/2532) (2) คดีดังกล่าวพนักงานอัยการสามารถเรียกได้เฉพาะทรัพย์สินหรือราคาคืนจากจำเลยแทนผู้เสียหายได้เท่านั้น คดีแพ่งลักษณะอื่นนอกจากนี้ พนักงานอัยการไม่มีสิทธิร้องขอได้ (3) ทรัพย์สินหรือราคานั้น ต้องเป็นสิ่งที่ผู้เสียหายสูญเสียเนื่องจากการกระทำผิดของจำเลย ดังนั้น การที่จะดูว่าจะเข้าบทบัญญัติมาตรา 43 ดังกล่าวจึงต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อหรือไม่ หากข้อเท็จจริงคดีนั้นเข้าหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ศาลก็ไม่มีอำนาจสั่งให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา แก่ผู้เสียหายได้หรือไม่อาจสั่งตามคำขอส่วนแพ่งนั้นได้ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ มาตรา 21 คดีที่พนักงานอัยการฟ้องไม่เข้า 9 ลักษณะ เช่น คดีโกงเจ้าหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 392/2506) คดีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 119-120/2518) คดีปลอมเอกสารสิทธิ และคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา 2502 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2830/2524) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3282/2524 พนักงานอัยการฟ้องจำเลยข้อหาบุกรุกและขอให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่บุกรุก เช่นนี้ศาลจะสั่งตามคำขอดังกล่าวไม่ได้ เพราะไม่มี

กฎหมายให้อำนาจศาลเช่นนั้น หมายเหตุ คดีบุกรุกและคำขอส่วนแบ่งนี้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 เลย แม้คดีที่พนักงานอัยการฟ้องจะไม่เข้า 9 ลักษณะดังกล่าว แต่ถ้าสามารถแปลคำฟ้องได้ว่ามุ่งประสงค์ให้ลงโทษในความผิดฐานใดฐานหนึ่งใน 9 ลักษณะนั้น ศาลย่อมสั่งให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาแก่ผู้เสียหายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1068/2514 พนักงานอัยการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 ซึ่งเป็นความผิดต่อชีวิต แต่ในคำฟ้องได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยมาด้วยว่า จำเลยยิงผู้ตายด้วยเจตนาฆ่าเพื่อความสะดวกในการที่จำเลยจะลักทรัพย์ และเมื่อยิงแล้วจำเลยยังได้ลักเอาเงินของผู้ตายและผู้เสียหายไปโดยเจตนาทุจริต และยังมีคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินที่ลักไปด้วยดังนี้ ย่อมแปลคำฟ้องโจทก์ได้ว่ามุ่งประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์อยู่ด้วยจึงเป็นคดีความผิดต่อชีวิตและคดีชิงทรัพย์ ซึ่งพนักงานอัยการขอให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้ ศาลจึงพิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2515 พนักงานอัยการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 ซึ่งเป็นความผิดต่อชีวิต แต่ในคำฟ้องได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยมาด้วยว่า จำเลยยิงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าเพื่อสะดวกในการลักทรัพย์ และยังมีคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินแก่ผู้เสียหายด้วย ดังนี้ ย่อมแปลคำฟ้องของโจทก์ได้ว่ามุ่งประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์อยู่ด้วย และเมื่อศาลฟังว่าจำเลยพยายามฆ่าผู้เสียหายเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์หรือพาเอาทรัพย์สินไป การกระทำผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 289(7), 80 อยู่แล้ว ศาลไม่จำเป็นต้องปรับบทว่าจำเลยกระทำผิดฐานชิงทรัพย์ด้วย แต่ศาลย่อมมีอำนาจสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายได้ คดีที่พนักงานอัยการฟ้องไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 9 ลักษณะแต่ฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งใน 9 ลักษณะ ศาลก็สั่งคืน

ทรัพย์สินหรือใช้ราคาไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1031/2481 คดีความผิดฐานปลอมหนังสือ อัยการไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยคืนทรัพย์สินแทนผู้เสียหายโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมขึ้นมา ถึงแม้ทางพิจารณาปรากฏว่า จำเลยทำการฉ้อโกง เมื่ออัยการไม่ได้ฟ้องฐานนี้แล้วก็ไม่มีสิทธิขอคืนทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 22 คดีที่พนักงานอัยการฟ้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 9 ลักษณะ และฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง แต่ทรัพย์สินหรือราคาที่พนักงานอัยการขอมาในคำฟ้องไม่ใช่สิ่งที่ผู้เสียหายสูญเสียไป เนื่องจากการกระทำผิด ศาลก็จะยกคำขอส่วนนี้เสียเช่นกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเงินค่าไถ่ทรัพย์สินในคดีรับของโจร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1286/2519 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาเครื่องพิมพ์ดีดเป็นเงิน 1,500 บาท แก่ผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายได้ไถ่เครื่องพิมพ์ดีดคืนมาแล้ว จากโรงรับจำนำเป็นเงิน 350 บาท เงินค่าไถ่ที่ผู้เสียหายเสียไปนี้ มิใช่ทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดรับของโจรของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 จึงไม่พิพากษาให้จำเลยใช้เงินค่าไถ่แก่ผู้เสียหาย หมายเหตุ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยทำนองเดียวกันนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 660/2480 และ 442/2507 คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับค่าสินบนนำจับและค่านำจับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2481 ค่าสินบนนำจับมิใช่โทษ สิทธิเรียกร้องค่านำจับเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้นำจับเอง พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้องแทนผู้นำจับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 739/2487 ในคดีที่พนักงานอัยการฟ้องจำเลยฐานขายทรัพย์สินราคา 188 บาท ไม่ออกไปรับเงินให้แก่ผู้ซื้อ อันเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากรซึ่งได้มีบุคคลกล่าวหาแจ้งความให้คดีปรากฏขึ้นเพื่อจะได้รับการค่าสินบนนำจับนั้น พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินบนแทนผู้กล่าวหาแจ้งความได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 98/2518 ค่านำจับกรณีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควรบัญญัติการจ่ายค่านำจับไว้ต่างกับพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พศ. 2499

จึงอนุโลมมาให้ัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายเงินค่านำจับด้วยไม่ได้ ข้อนี้ศาลยกขึ้น
วินิจฉัยได้โดยจำเลยมิได้อุทธรณ์ขึ้นมา หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2212/2518 วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 428/2518 ตามพระ
ราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พศ 2466 แก้ไขเพิ่มเติมพศ 2477 มาตรา 3 ไม่ได้ให้
อำนาจพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งจำเลยจ่ายเงินค่าสินบนแก่ผู้จับ สิทธิเรียกร้อง
เอาค่าสินบนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้จับ ผู้นำจับหรือแจ้งความจับเท่านั้นที่จะร้องขอ
ต่อศาลได้ หมายเหตุ ค่าสินบนนำจับหรือค่านำจับนั้น ไม่ใช่เงินที่พนักงานอัยการ
สามารถขอได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 แต่กฎหมาย
บางฉบับก็ได้บัญญัติเฉพาะให้พนักงานอัยการมีอำนาจขอเงินดังกล่าวมาฟ้องคดีอาญา
ได้ด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณากฎหมายเป็นราย ๆ ไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 861/2497
ลักษณะพิมพ์ตัวรถไฟชนิดบาง สำหรับกรอกข้อความจำหน่ายแก่ผู้โดยสาร อัยการ
ไม่มีอำนาจขอให้จำเลยในคดีลักทรัพย์นั้นใช้เงินที่ผู้รักษาแบบพิมพ์ตัวนั้นต้องให้แก่
องค์การรถไฟ เพราะเงินนั้นไม่ใช่ราคาทรัพย์ที่จำเลยลักโดยแท้จริง คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 40/2508(ประชุมใหญ่) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
43 นั้น เมื่อกรณีเป็นการฉ้อโกงเอาหนังสือสัญญาไป ทรัพย์สินที่ผู้เสียหายสูญเสีย
ไปก็คือหนังสือสัญญา พนักงานอัยการคงเรียกคืนได้แต่ตัวหนังสือสัญญาเท่านั้น จะขอมา
ด้วยว่าถ้าหากจำเลยส่งสัญญาไม่ได้ให้ใช้เงินอันเป็นหนี้ตามสัญญาแทนนั้นหาได้ไม่
เพราะไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้เสียหายได้สูญเสียทรัพย์สินที่มีราคาตามหนี้ในสัญญา แม้
หนังสือสัญญาสูญหายไปก็ยังฟ้องร้องเรียกหนี้กันได้ มิใช่ว่าหนี้นั้นจะพลอยสูญไป
ด้วย หนี้ตามสัญญาที่มีอย่างไรผู้เสียหายชอบที่จะฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งอีกต่างหาก คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1051/2510 พนักงานอัยการไม่มีอำนาจที่จะขอให้จำเลยใช้
ค่าแรงงานที่จำเลยยังไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้เสียหาย กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 43 เพราะค่าแรงงานหรือค่าจ้างไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะเรียก
ร้องคืน แต่เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายชอบที่จะบังคับให้จำเลยใช้ในทางแพ่ง หมายเหตุ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 344, 83 ให้ลงโทษตามมาตรา 343 ซึ่งเป็นบทหนักกับคืนเงินค่าแรงแก่ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนแต่ศาลฎีกาพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 341 เท่านั้นและให้ยกคำขอเรียกให้จำเลยคืนเงินค่าแรงแก่ผู้เสียหาย โดยศาลฎีกาให้เหตุผลดังกล่าว ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3303/2531 และ 163/2532 ได้วินิจฉัยในทำนองเดียวกันว่าในคดีข้อนี้ให้ประกอบการทำงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 344 พนักงานอัยการไม่มีอำนาจเรียกค่าแรงงานหรือค่าจ้างแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 เพราะมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดของจำเลย ผู้เสียหายชอบที่จะฟ้องบังคับจำเลยในทางแพ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1929/2514 ศาลฟังข้อเท็จจริงมาแล้วว่า เงินที่จำเลยที่ 3, 4 และ 5 ผากไว้ในธนาคาร พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังว่าเป็นเงินที่จำเลยได้ข้อนี้มาจากผู้เสียหาย ศาลจึงสั่งยึดเงินดังกล่าวให้ผู้เสียหายไม่ได้ พนักงานอัยการมีคำขอให้คืนทรัพย์สินอันเป็นของจำเลยที่ 1 แก่ผู้เสียหายแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่โจทก์ขอให้คืนนั้น เป็นวัตถุพยานพยานเอกสาร และเป็นของกลางอันเป็นพยานหลักฐานแห่งคดี คำขอของโจทก์ที่ขอให้คืนทรัพย์สินอันเป็นของจำเลยที่ 1 แก่ผู้เสียหาย จึงมิใช่คำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายได้สูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดตามมาตรา 43 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้อำนาจพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ขอหรือเรียกร้องแทนผู้เสียหายได้ หมายเหตุ ข้อเท็จจริงในกรณีนี้ฟังได้ว่า ทรัพย์สินของกลางเป็นของจำเลยที่ 1 เมื่อทรัพย์สินเป็นของจำเลย ศาลจึงสั่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เสียหายไม่ได้ดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2197/2516 เงินค่าเช่าอยู่ในโรงแรมเป็นเพียงเงินค่าบริการที่เจ้าของโรงแรมควรจะได้มาเท่านั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินหรือราคาที่เจ้าของโรงแรมได้สูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 345 พนักงานอัยการจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวแทนเจ้าของโรงแรม 23 คดีที่พนักงานอัยการฟ้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 9

ลักษณะ แต่ทางพิจารณาฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง ศาลมีอำนาจสั่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือราคาที่ดินงานอัยการขอตั้งนี้ (ก) สั่งยกคำขอ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 414/2491 โจทก์ฟ้องจำเลยกับพวกร่วมกันมีอาวุธกระทำผิดฐานจับบุคคลผู้มีชื่อไปหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้เพื่อสินไถ่และปล้นทรัพย์ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นเรื่องจับตัวนายอุทาไปบังคับเรียกเอาสินไถ่ จำเลยไม่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ แล้ววินิจฉัยต่อไปว่า เมื่อจำเลยไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง อัยการก็ไม่มีอำนาจจะเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายให้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ให้ยกคำขอในข้อนี้เสีย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1546/2511 จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้ที่กระทำผิดแล้วเรียกเงินจากผู้นั้น ผู้กระทำผิดมอบเงินให้ จำเลยก็ปล่อยตัวไป ดังนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 แต่ไม่ผิดฐานกรรโชกตามมาตรา 337 ฉะนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจขอให้จำเลยคืนหรือใช้เงินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2520 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ฐานรับสินบน ซึ่งไม่มีความผิดตามมาตรา 337 ฐานกรรโชก อัยการไม่มีอำนาจขอให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สิน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2375/2521 ศาลลงโทษฐานออกเช็คโดยไม่มีเงินตามเช็คแต่ไม่มีเจตนาฉ้อโกงจึงเป็นกรณีไม่ชำระหนี้ ต้องเรียกร้องราคาทรัพย์สินเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีของที่ขายและชำระราคาด้วยเช็คเหล่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1540/2494 โจทก์ฟ้องหาว่าลักทรัพย์ วินิจฉัยว่าในฟ้องไม่ปรากฏว่าสังกะสีรายนี้ได้ถูกจับหรือยึดมาเป็นของกลางแต่อย่างใด และศาลฟังว่าจำเลยไม่มีผิดฐานลักทรัพย์ คือสังกะสีนั้นแล้ว ศาลย่อมไม่สั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาสังกะสี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2248/2515 ผู้ว่าคดีเป็นโจทก์และผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วม ฟ้องหาว่าจำเลยฉ้อโกงรถยนต์ที่เจ้าของมอบให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้ ขอให้ลงโทษและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่โจทก์ร่วม ศาลฟังว่าการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง และเมื่อคดีได้ความว่ารรถยนต์นี้ตกไปอยู่ในความครอบครองของ

ภริยาเจ้าของรถยนต์แล้ว ทั้งรถยนต์นี้ก็ยังไม่ได้นำมาเป็นของกลางในคดี ตามรูปคดี ย่อมไม่เปิดช่องให้ศาลบังคับให้จำเลยคืนรถให้โจทก์ร่วม ทั้งจะบังคับให้จำเลยใช้ ราคารถยนต์ก็ไม่ได้เพราะรถยนต์ยังมีตัวอยู่ ถ้าโจทก์ร่วมประสงค์จะเรียกรถนี้คืน ก็ ชอบที่จะไปดำเนินคดีกับภริยาของเจ้าของรถเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก จะมาบังคับ เอาจากจำเลยในคดีนี้หาได้ไม่ หมายเหตุ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1540/2494,2248/2515 แสดงว่า หากสิ่งกะสีหรือรถยนต์ ถูกยึดเข้ามาเป็นของกลาง ในคดีศาลก็จะสั่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เสียหายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3112/2523 อัยการฟ้องจำเลยฐานฉ้อโกงศาลพิจารณาฟังว่าเป็นเรื่องผู้เสียหายและจำเลยสมัครใจ เล่นแชร์กัน ซึ่งเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางแพ่งล้วน ๆ มิใช่จำเลยได้ทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายแต่ไม่มีเจตนาทุจริตพนักงานอัยการจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินตาม สัญญาเล่นแชร์แทนผู้เสียหายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2532 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยักยอกเงินที่ได้จากการจำหน่ายตราไปรษณียากรซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของ จำเลยไป แต่โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยได้จำหน่ายตราไปรษณียากรดังกล่าวไปแล้ว ยักยอกเอาเงินที่จำหน่ายไปเป็นของจำเลย จำเลยอาจยักยอกเอาตราไปรษณียากรไป เพื่อจำหน่ายในภายหลังก็ได้ จึงลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงส่วนนี้ไม่ได้และจำเลยไม่ ต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่ผู้เสียหาย หมายเหตุ โจทก์ฟ้องว่ายักยอกเงินไม่ได้ ฟ้องว่ายักยอกตราไปรษณียากรและโจทก์สืบไม่ชัดตามฟ้อง ผลคดีจึงออกมาดังกล่าว แต่ถ้าหากฟ้องว่ายักยอกตราไปรษณียากร ผลคดีก็ไม่น่าจะแตกต่างกัน คำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 751-752/2532 จำเลยเป็นตัวแทนในการจัดหาผลงานส่งให้แก่บริษัท ท ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานจากกรมแรงงาน และมีงานให้ทำในต่าง ประเทศ การที่จำเลยชักชวนโจทก์ร่วมให้บุตรโจทก์ร่วมสมัครไปทำงานที่ประเทศ สิงคโปร์และรับเงินค่าบริการจากโจทก์ร่วม แม้นบุตรของโจทก์ร่วมไม่ได้ทำงาน และ จำเลยไม่อาจคืนเงินให้โจทก์ร่วมได้ เพราะได้ส่งเงินให้บริษัท ท ไปแล้วยังถือไม่ได้ว่า จำเลยมีเจตนาทุจริตจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานฉ้อโกงและฐานจัดหางาน โดยไม่ได้

รับอนุญาต ส่วนคำขอของโจทก์ให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ร่วมนั้น เมื่อจำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัท ท ในการจัดหางานและจำเลยได้นำเงินที่ได้รับจากโจทก์ร่วมส่งให้แก่บริษัท ท ไปแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ร่วม หมายเหตุ 1 พนักงานอัยการฟ้องจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,91 พระราชบัญญัติจัดงาน และคุ้มครองคนหางาน พศ 2511 มาตรา 7,27 กับขอให้จำเลยคืนเงินจำนวน 30,000 บาท และ 28,000 บาทให้แก่ผู้เสียหาย (คือโจทก์ร่วม 2 คน) ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องดังกล่าว ในคดีนี้หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เงินที่จำเลยรับไว้ จำเลยยังไม่ได้ส่งไปให้บริษัท ท ศาลก็สามารถสั่งให้จำเลยคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ร่วมได้ 2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 141/2533 ฉบับนี้ก็เป็นเรื่องพนักงานอัยการฟ้องจำเลยที่ 1 ในข้อหาใช้ให้ปล้นทรัพย์ซึ่งเป็นคดีตามที่ระบุในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 แต่ทางพิพากษากลับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดฐานใช้หรือสนับสนุนในการปล้นทรัพย์ ศาลฎีกาจึงไม่สั่งให้จำเลยที่ 1 คืนทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหาย ดังข้อความตอนหนึ่งในคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ว่า " เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปล้นทรัพย์รายนี้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายอีก " (ข) สั่งคืนทรัพย์แก่ผู้เสียหายหากทรัพย์สินนั้นได้นำเข้าเป็นของกลางในคดี หรือได้ความว่าจำเลยยังคงยึดถือไว้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1136/2482 อัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรจำเลยต่อสู้ว่าของกลางเป็นของจำเลย เมื่อศาลไม่ฟังว่าจำเลยมีความผิด แต่ฟังว่าของกลางเป็นของเจ้าทรัพย์ ก็สั่งคืนของกลางให้เจ้าทรัพย์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 484/2494 ในคดีที่ฟ้องหาว่าจำเลยลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษทางอาญา และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ด้วยนั้น แม้ศาลจะฟังว่าจำเลยเอาทรัพย์ไปจริง แต่มิได้เจตนาลักทรัพย์ก็ดี ศาลพิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่จำเลยเอาไปให้แก่โจทก์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20/2496 คดีลักทรัพย์ซึ่งอัยการเป็นโจทก์และจำเลยต่อสู้กรรมสิทธิ์ศาลไม่เชื่อว่า จำเลยลักทรัพย์แต่เชื่อว่าของกลาง

เป็นของผู้เสียหายศาลพิพากษายกฟ้องและให้คืนของกลางแก่ผู้เสียหายได้โดย
อัยการโจทก์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1657/2520 จำเลยที่ 2
เอาปืนของ ค ไปเพื่อต่อสู้ขัดขวางมิให้ค จับจำเลย มิได้เจตนาลักทรัพย์ จำเลยที่ 2
ส่งปืนให้จำเลยที่ 1 คเข้าแย่งปืน จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้เพื่อมิให้เกิดเหตุร้าย ต่อมา
จำเลยที่ 1 ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาปืนไว้และไม่คืนให้ไม่พอฟังว่าจำเลยที่ 1 เจตนาทุจริต
ลักปืน ไม่เป็นลักทรัพย์ ศาลให้คืนหรือใช้ราคาปืน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1039/2516
ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักทรัพย์ กับขอให้จำเลยคืนหรือใช้
ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายด้วยนั้น แม้ศาลจะพิพากษายกฟ้องคดีส่วนอาญา แต่เมื่อ
คำขอส่วนแพ่งเป็นคำขอที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่โจทก์ฟ้อง ดังนั้น อำนาจของ
พนักงานอัยการที่จะว่ากล่าวเกี่ยวกับคำขอส่วนแพ่งยังคงมีต่อไป ศาลจึงมีอำนาจสั่ง
ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายได้ 3 หากคำฟ้องของพนักงานอัยการ
และทางพิจารณาของศาลได้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 43 นอกจากศาลจะได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามที่ได้ความแล้ว ศาล
จะต้องพิพากษาเกี่ยวกับคำขอให้ให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาแก่ผู้เสียหายด้วย
แต่การพิจารณาพิพากษาว่าจะสั่งคืนแก่ผู้เสียหายหรือไม่ ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 40(คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 676/2483) ทั้งนี้ศาลอาจจะพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ก) สั่งคืนทรัพย์สิน
หรือราคาแก่ผู้เสียหาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 740/2480 อัยการโจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยฐานจำหน่ายธนบัตรปลอมกับฐานฉ้อโกง และมีคำขอให้จำเลยคืนหรือ
ใช้ทรัพย์สินแก่เจ้าทรัพย์ด้วย ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยผิดตามฟ้องและศาลมีอำนาจ
พิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ให้แก่เจ้าทรัพย์ตามคำขอของอัยการโจทก์ได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 884/2509(ประชุมใหญ่) โจรปล้นทรัพย์เงิน 11,962 บาท
อาวุธปืนและทรัพย์สินอื่นรวมราคา 32,582 บาท จับจำเลยที่ 1 ได้เงิน 5,233 บาท
จับจำเลยที่ 2 ได้อาวุธปืน 1 กระบอก โจทก์ฟ้องขอให้ศาลสั่งคืนเงินและอาวุธปืนที่

จับได้จากจำเลยทั้งสองและให้จำเลยร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน 24,849 บาท แก่เจ้าทรัพย์ ดังนี้เมื่อศาลยกฟ้องจำเลยที่ 1 และคืนเงินที่จับได้จากจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ไปที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนรวม 30,082 บาทไม่เกินคำขอหรือนอกไปจากที่ได้กล่าวในฟ้องของโจทก์ ตามฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์พอแปลได้ว่าโจทก์ได้มีคำขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่คนร้ายปล้นเอาไป และยังไม่ได้คืนแก่เจ้าทรัพย์เพราะข้อความที่ขอให้ศาลสั่งคืนอาวุธปืน กับเงิน 5,233 บาท แก่เจ้าทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งคำขอให้คืนหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่คนร้ายปล้นเอาไป เมื่อจำนวนเงิน 5,233 บาท ที่จับได้จากจำเลยที่ 1 จะเอาคืนหรือใช้ให้แก่เจ้าทรัพย์ไม่ได้เพราะศาลยกฟ้องจำเลยที่ 1 และคืนเงินจำนวนนี้ให้จำเลยที่ 1 ไป ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ยังต้องคืนหรือใช้เงินจำนวนเงิน 5,233 บาท ให้ครบจำนวนราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2414/2516 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยปล้นเอาธนบัตรของเจ้าทรัพย์ไป 4,000 บาทต่อมาจับจำเลยได้และได้ธนบัตรจากจำเลย 1,780 บาท เป็นของกลางขอให้ลงโทษและคืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าทรัพย์ และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาธนบัตรแก่เจ้าทรัพย์อีก 2,220 บาท ดังนี้ เมื่อเงินของกลางนี้ผู้เสียหายมิได้เป็นเจ้าของ การที่ศาลพิพากษาให้คืนเงินของกลางแก่ผู้เสียหายย่อมไม่ขัดด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49,50 และเมื่อเงินของกลางนี้ไม่อาจถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ศาลสั่งคืนให้ผู้เสียหายแล้ว ก็ไม่ต้องนำไปหักออกจากจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด 4,000 บาท ที่โจทก์คิดคำนวณมาในฟ้องศาลก็ย่อมพิพากษาให้จำเลยร่วมกันคืนหรือใช้เงิน 4,000 บาทแก่ผู้เสียหาย และคืนธนบัตรของกลางให้จำเลยไป หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 884/2509 และ 2414/2516 นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการสั่งเกินคำขอของโจทก์ในคดีอาญา แต่ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่า ไม่เกินคำขอซึ่งเป็นตัวอย่างการสั่งคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาแก่ผู้เสียหายได้เป็นอย่างดี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2520(ประชุมใหญ่) สลากกินแบ่งของ

ผู้เสียหายที่จำเลยลักไป เป็นสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลแล้ว จึงเป็นทรัพย์สินที่มีราคา เท่ากับเงินรางวัลที่จะได้รับ ซึ่งเป็นราคาทรัพย์สินที่จำเลยลักไปโดยแท้จริง เมื่อจำเลย นำไปรับเงิน ผู้เสียหายย่อมหมดโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัล เท่ากับว่าต้องสูญเสียเงิน จำนวนนั้นไปเนื่องจากการกระทำผิดของจำเลยโดยตรงพนักงานอัยการจึงมีสิทธิขอ ให้จำเลยคืนเงินรางวัลแก่ผู้เสียหายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 964/2520 ตำรวจจับ คนร้ายชิงทรัพย์สินโจทก์ได้ธนบัตรของกลางที่ชิงไปด้วยศาลพิพากษาลงโทษและให้คืน ของกลางแก่โจทก์ ระหว่างคดีโจทก์ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังรัฐบาลสวิส ตำรวจต้อง คืนธนบัตรแก่โจทก์ ไม่มีอำนาจยึดเงินไว้ เพื่อส่งไปยังรัฐบาลสวิส หมายเหตุ เรื่องนี้ ศาลได้มีคำสั่งในคดีอาญา ให้คืนธนบัตรของกลางแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 แล้ว แต่ตำรวจไม่ยอมคืนให้ โจทก์จึงมาฟ้องกรมตำรวจเป็นคดีแพ่งให้คืนเงินดังกล่าวให้ศาลฎีกาจึงพิพากษาให้ กรมตำรวจคืนเงินแก่โจทก์ เพราะกรมตำรวจไม่มีอำนาจที่จะไม่คืนให้ได้ (ข) สิ่งคืน ทรัพย์สินหรือราคาแก่บุคคลอื่นนอกจากผู้เสียหาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1929/2527 พนักงานอัยการฟ้องว่าจำเลยชิงทรัพย์สินสร้อยคอทองคำและเงินสดของผู้เสียหายขอให้ ลงโทษและคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายเมื่อคดีได้ความว่าเงินสดเป็นของบิดาผู้ เสียหาย ศาลก็ต้องพิพากษาให้คืนหรือใช้ราคาเงินสดแก่บิดาผู้เสียหาย (ค) หากผู้เสีย หายได้ทรัพย์สินหรือราคาคืนแล้ว